

처분번호

2025-04

한국과학기술기획평가원

개선요구

제 목 징계요령 개정사항 반영 미흡

소 관 기 관 국가과학기술인력개발원

조 치 부 서 인사총무실

내 용

1. 업무개요

국가과학기술인력개발원(이하 '인력개발원' 이라 한다)은 직원의 징계에 관한 사항을 「인사규칙」 제45조(징계의 종류와 효력)에 의거하여 「징계요령」을 운영하고 있다.

2. 사실관계 및 판단기준

인력개발원은 「공공기관의 운영에 관한 법률」제4조(공공기관) 및 제5조(공공기관의 구분)에 따른 기타공공기관으로서 「공공기관의 혁신에 관한 지침」 제25조(인사운영)와 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제26조(징계 등 복무관리) 제1항에 근거하여 「공무원 징계령」 등에 따라 직원 징계에 관한 규정을 마련하여 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

인사혁신처는 2024.12.11.에 「공무원 징계령 시행규칙」 개정을 통해 마약범죄에 대한 공직사회의 경각심을 제고하기 위하여 마약류 관련 비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우에는

해당 공무원을 파면하도록 하는 등 마약류 관련 비위에 대한 징계기준¹⁾을 마련하고, 보다 합리적인 징계양정을 위하여 자전거 등의 음주운전에 대한 징계기준²⁾을 자동차의 음주운전에 대한 징계기준과 구분하여 별도로 마련하였다.

그러나, 인력개발원 「징계요령」에 해당 개정사항이 반영되지 않았으므로, 상위 법규에 맞게 내부 규정을 개정할 필요가 있다.

관계부서 의견 소관부서(인사총무실)는 규정 개정 필요성에 대해 공감하면서 향후 조속히 규정 개정 절차를 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 국가과학기술인력개발원장은 「공공기관의 혁신에 관한 지침」 등 상위 법령 및 지침에 부합하도록 「징계요령」을 개정하시고, 향후 규정의 제·개정 관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(개선)

1) [붙임1] 공무원 징계령 시행규칙 [별표 1]

2) [붙임2] 공무원 징계령 시행규칙 [별표 1의5]

[붙임1] 공무원 징계령 시행규칙 [별표 1]

[별표 1] 징계기준(제2조제1항 관련)

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나,비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과 실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실 인 경우
1. ~ 6. (생 략)				
7. 품위 유지의 의무 위반				
가. (생 략)				
나. 음주운전	별표 1의5와 같음			
다. 마약류 관련 비위	파면	파면-해임	해임-강등	정직-감봉
라. ~ 마. (생 략)				
※ 비고 1. ~ 4. (생 략) 5. 제7호다목에서 "마약류 관련 비위"란 「마약류 관리에 관한 법률」에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다. 6. (생 략)				

[붙임2] 공무원 징계령 시행규칙 [별표 1의5]

[별표 2] 음주운전 징계기준(제2조제1항 관련)

음주운전 유형	처리기준
1. 최초 음주운전을 한 경우	
가. 자전거등 음주운전의 경우	감봉 - 견책
나. 자전거등 외 음주운전의 경우	
1) 혈중알코올농도가 0.08퍼센트 미만인 경우	정직 - 감봉
2) 혈중알코올농도가 0.08퍼센트 이상 0.2퍼센트 미만인 경우	강등 - 정직
3) 혈중알코올농도가 0.2퍼센트 이상인 경우	해임 - 정직
다. (생략)	
2. ~ 8. (생략)	

※ 비고

1. "음주운전"이란 「도로교통법」 제44조제1항을 위반하여 음주운전을 한 것을 말한다.
2. "자전거등"이란 「도로교통법」 제2조제21호의2에 따른 자전거등을 말한다.
3. "음주측정 불응"이란 「도로교통법」 제44조제2항을 위반하여 음주측정에 불응한 것을 말한다.
4. "운전업무 관련 공무원"이란 운전직류 및 집배운영직류 공무원 등 운전을 주요 업무로 하는 공무원을 말한다.
5. 음주운전 횟수를 산정할 때에는 행정안전부령 제253호 공무원 징계령 시행규칙 일부개정령의 시행일인 2011년 12월 1일 이후 행한 음주운전(음주측정 불응의 경우를 포함한다)부터 산정한다.
6. 하나의 음주운전이 위 표 제1호부터 제8호까지의 음주운전 유형 중 두 개 이상의 유형에 해당하는 경우에는 각각의 처리기준 중 가장 무거운 처리기준을 적용한다.
7. 위 표에도 불구하고 자전거등 음주운전은 같은 표 제1호다목, 제2호부터 제5호까지(제2호 또는 제3호에 해당하는 경우로서 자전거등 외의 음주운전 이력이 있는 경우는 제외한다), 제6호가목 및 다목에 해당하는 경우에는 같은 표에 따른 처리기준보다 한 단계 낮은 징계로 의결할 수 있다.